

Gesetz zum unlauteren Wettbewerb (Thema: Direktwerbung)

§ 7 Unzumutbare Belästigungen

(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in **unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig**. Dies **gilt insbesondere für Werbung**, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht.

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen

1. bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilligung,

2. **bei Werbung unter Verwendung** einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder **elektronischer Post, ohne** dass eine **vorherige ausdrückliche Einwilligung** des Adressaten vorliegt, oder

3. bei **Werbung mit einer Nachricht**,

a) bei der die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder verheimlicht wird oder

b) bei der gegen **§ 6 Absatz 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes (* siehe nächste Seite)** verstoßen wird oder in der der Empfänger aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese Vorschrift verstößt, oder

c) bei der **keine gültige Adresse vorhanden** ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 **ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen (also legitim)**, wenn

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung **von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat**,

2. der Unternehmer die Adresse zur **Direktwerbung für eigene ähnliche Waren** oder Dienstleistungen verwendet, **(Bestandskunde)**

3. **der Kunde** der Verwendung **nicht widersprochen hat** und

4. **der Kunde** bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung **klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er** der Verwendung **jederzeit widersprechen kann**, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Digitale-Dienste-Gesetz (DDG)

* § 6 Besondere Pflichten bei kommerziellen Kommunikationen

(1) Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikationen, die digitale Dienste oder Bestandteile von digitalen Diensten sind, mindestens zu beachten, dass

1. kommerzielle Kommunikationen klar **als solche zu erkennen sein müssen**,
2. die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag kommerzielle Kommunikationen erfolgen, **klar identifizierbar sein muss**,
3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke **klar als solche erkennbar sein müssen** und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme **leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden müssen** und
4. Preisausschreiben oder **Gewinnspiele mit Werbecharakter klar als solche erkennbar sein müssen** und die **Teilnahmebedingungen leicht zugänglich** sein sowie **klar und unzweideutig angegeben werden müssen**.

(2) Werden kommerzielle Kommunikationen per elektronischer Post versandt, **darf in der Kopf- und in der Betreffzeile weder der Absender noch der kommerzielle Charakter der Nachricht verschleiert oder verheimlicht werden**. Ein Verschleiern oder Verheimlichen liegt dann vor, wenn die Kopf- oder die Betreffzeile absichtlich so gestaltet ist, dass der Empfänger vor Einsichtnahme in den Inhalt der Kommunikation keine oder irreführende Informationen über die tatsächliche Identität des Absenders oder den kommerziellen Charakter der Nachricht erhält.

(3) Videosharingplattform-Anbieter müssen eine Funktion bereitstellen, mit der Nutzer, die nutzergenerierte Videos hochladen, erklären können, ob diese Videos audiovisuelle kommerzielle Kommunikation enthalten.

(4) Videosharingplattform-Anbieter sind verpflichtet, audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die Nutzer auf den Videosharingplattform-Dienst hochgeladen haben, als solche zu kennzeichnen, sofern sie nach Absatz 3 oder anderweitig Kenntnis von dieser erlangt haben.

(5) **Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb** und der Preisangabenverordnung **bleiben unberührt**.